

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Campus Santo Tomás de Aquino



Métodos de Investigación

Profesora

Ana Magnolia Méndez Cabrera

Trabajo

Ensayo académico, corregido

Estudiante

Gabriela De Los Santos

Matrícula

1016-5049

18 de julio del 2026

Santo Domingo, República Dominicana

El incumplimiento de normas legales por parte de los Inmigrantes Indocumentados y las complicaciones en su sanción jurídica en la República Dominicana durante el período 2020-2026.

Este ensayo abordará el incumplimiento de las normas legales por parte de inmigrantes indocumentados y las complicaciones que enfrentan las autoridades dominicanas al sancionarlos, centrándose en Santo Domingo entre 2020 y 2026. El problema radica en la tensión entre la necesidad del Estado de hacer valer la Ley General de Migración y las barreras prácticas, jurídicas y de derechos humanos que entorpecen procedimientos de detección, sanción y deportación. Este tema adquiere especial relevancia debido al incremento de los flujos migratorios irregulares registrados en la República Dominicana durante el período 2020-2026, situación que ha planteado importantes desafíos para la aplicación efectiva de la Ley General de Migración y para el equilibrio entre el control migratorio y la protección de los derechos fundamentales. Su estudio resulta pertinente porque impacta directamente la seguridad jurídica, la administración pública y el cumplimiento del ordenamiento constitucional. Sostengo que, si bien la normativa dominicana establece un marco jurídico suficiente para regular el ingreso, permanencia y sanción de extranjeros mediante la Ley General de Migración núm. 285-04 y su reglamento de aplicación, las principales dificultades radican en su implementación institucional y procedimental, por lo que resulta necesario fortalecer la coordinación administrativa y las garantías procesales.

En este contexto, el presente ensayo tiene como objetivo analizar las principales dificultades que enfrentan las autoridades dominicanas para aplicar sanciones jurídicas a los inmigrantes indocumentados, así como evaluar el impacto de dichas dificultades sobre el control migratorio y el respeto de las garantías constitucionales.

En la República Dominicana, el incumplimiento de normas migratorias suele manifestarse en la permanencia irregular, la falta de documentación y la inobservancia de los requisitos fijados por la legislación vigente. La Dirección General de Migración establece que su función consiste en controlar la permanencia de extranjeros conforme a la Ley General de Migración núm. 285-04 y su reglamento. En consecuencia, la irregularidad migratoria no constituye únicamente un fenómeno social, sino también una infracción jurídica susceptible de las consecuencias previstas por la legislación vigente.¹ Desde una perspectiva doctrinal, Nairobi Peguero (2024) sostiene que la migración irregular constituye una situación jurídica regulada por el ordenamiento dominicano, cuyo tratamiento debe armonizar el ejercicio de la soberanía estatal con el respeto

de los derechos humanos. Por su parte, Milagros Nanita-Kennett señala que la gestión migratoria requiere políticas públicas capaces de equilibrar el control estatal con la protección de la dignidad de las personas migrantes. En consecuencia, la irregularidad migratoria no constituye únicamente un fenómeno social, sino también una infracción jurídica susceptible de las consecuencias previstas por la legislación vigente.² Por eso, considero que identificar estas faltas es esencial para comprender qué conductas generan el conflicto jurídico y por qué el Estado interviene.

Las sanciones migratorias en la República Dominicana enfrentan obstáculos y dificultades que no se limitan solamente a la detección de personas en condición irregular, sino también a la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías de los extranjeros. La Constitución dominicana protege la dignidad humana, la igualdad y las garantías fundamentales, por lo que cualquier medida sancionadora debe ajustarse a esos principios.³ Además, el Tribunal Constitucional dominicano ha sostenido en decisiones sobre nacionalidad y estatus migratorio que la actuación estatal debe sostenerse dentro de parámetros constitucionales y legales.⁴ En este contexto, puede afirmarse que estas limitaciones no debilitan la autoridad del Estado; por el contrario, garantizan que la sanción sea jurídicamente sólida, proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales.

En este sentido, Luigi Ferrajoli sostiene que el debido proceso constituye una garantía indispensable frente al ejercicio del poder sancionador del Estado, ya que toda actuación administrativa o judicial debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y tutela efectiva de los derechos fundamentales. Asimismo, Agustín Gordillo afirma que incluso en el ámbito del Derecho Administrativo el Estado está obligado a garantizar el respeto del debido proceso antes de imponer cualquier medida que afecte la situación jurídica de una persona. Estos planteamientos permiten comprender que las sanciones migratorias deben ejecutarse dentro del marco constitucional y no únicamente conforme al interés estatal de controlar la migración. Por tanto, la eficacia del sistema sancionador migratorio no depende únicamente de la existencia de normas jurídicas, sino también de la observancia estricta de las garantías procesales durante su aplicación.

Cuando las sanciones no se aplican con eficacia e igualdad a todos, el control migratorio pierde capacidad de respuesta y se va debilitando la percepción de cumplimiento de la ley poco a poco. La propia Dirección General de Migración ha informado sobre diversos sometimientos judiciales por violaciones a la normativa migratoria. Estas actuaciones evidencian que las autoridades detectan y persiguen las infracciones; sin embargo, también ponen de manifiesto que la aplicación efectiva de las sanciones depende de la disponibilidad de recursos, de la coordinación institucional y del cumplimiento del debido proceso.⁵ De igual manera, el reglamento de aplicación de la Ley 285-04 establece mecanismos para regular la permanencia y ejecutar medidas migratorias, pero su efectividad depende de coordinación, recursos y actuación administrativa oportuna.⁶ Por consiguiente, estimo que la debilidad en la sanción jurídica afecta la autoridad del sistema migratorio y dificulta el orden legal que el Estado busca preservar.

A partir del análisis realizado, puede concluirse que el principal problema no radica en la inexistencia de normas migratorias, sino en las dificultades para aplicarlas de manera eficaz y respetuosa del marco constitucional. La Ley General de Migración y su reglamento establecen reglas claras sobre ingreso, permanencia y sanción, pero su efectividad depende de procedimientos administrativos sólidos, coordinación institucional y respeto al debido proceso. Algunos sectores sostienen que el fortalecimiento del control migratorio exige ampliar las facultades de fiscalización y endurecer determinadas medidas administrativas. No obstante, esta investigación considera que dichas medidas solo resultan legítimas cuando se aplican dentro de los límites establecidos por la Constitución y el debido proceso. Además, la Constitución dominicana protege la dignidad humana, la igualdad y las garantías fundamentales, por lo que toda medida sancionadora debe ser legal, proporcional y motivada. Por eso, considero que la respuesta jurídica correcta no es eliminar garantías, sino fortalecer la capacidad estatal para hacer cumplir la ley sin vulnerar derechos fundamentales. Eso asegura control migratorio y legitimidad institucional.

Mi posición frente al problema de investigación es que el Estado dominicano debe sancionar las infracciones migratorias, pero siempre dentro de límites jurídicos estrictos y con procedimientos

transparentes. Esta postura es jurídicamente correcta porque el orden constitucional no permite acciones arbitrarias, aun cuando se trate de controlar la migración irregular. En este sentido, Allan R. Brewer-Carías sostiene que el Estado constitucional de derecho impide el ejercicio arbitrario del poder público, por lo que toda actuación administrativa debe encontrarse debidamente motivada y sometida al control de legalidad. Este criterio fortalece la posición asumida en la presente investigación. La Constitución reconoce la dignidad humana como valor sagrado e inviolable, y también protege la igualdad y las garantías básicas de toda persona. Asimismo, el Reglamento 631-11 desarrolla la Ley 285-04 para hacer posible su aplicación, lo que demuestra que el sistema ya prevé mecanismos legales para actuar. En consecuencia, mi opinión es que la solución no está en flexibilizar la ley, sino en hacerla más eficiente, más coordinada y más compatible con el respeto a los derechos fundamentales.

En conclusión, mi investigación me permite afirmar que las principales complicaciones para sancionar jurídicamente a los inmigrantes indocumentados en la República Dominicana se originan en obstáculos jurídicos, administrativos e institucionales, más que en la inexistencia de normas. El estudio permitió identificar que la permanencia irregular, la falta de documentación y el incumplimiento de requisitos migratorios constituyen las principales infracciones analizadas. Asimismo, se evidenció que la aplicación de sanciones enfrenta límites derivados del debido proceso, la protección de la dignidad humana y la necesidad de actuar conforme al marco legal vigente. En consecuencia, el problema central no es la ausencia de regulación, sino la dificultad para ejecutar efectivamente la normativa migratoria sin afectar garantías fundamentales. Si bien algunos autores consideran que el fortalecimiento del sistema migratorio requiere reformas legislativas que incrementen las facultades sancionadoras del Estado, esta investigación concluye que el principal desafío consiste en aplicar eficazmente el marco jurídico vigente mediante una mejor coordinación institucional y procedimientos respetuosos del debido proceso. Por ello, se entiende que cualquier respuesta estatal debe orientarse no solo al control, sino también a la correcta aplicación de la ley dentro de los límites constitucionales.

Mi investigación aporta una comprensión más clara de la relación entre migración irregular, control migratorio y aplicación de sanciones jurídicas en la República Dominicana. Su valor principal consiste en mostrar que el fortalecimiento del sistema migratorio no depende únicamente de endurecer medidas, sino de mejorar los mecanismos institucionales,

administrativos y jurídicos que permiten hacer cumplir la ley. De igual manera, confirma la coherencia entre los objetivos planteados, al identificar las normas incumplidas, describir los obstáculos para sancionar y evaluar sus efectos sobre el control migratorio. Por tanto, el estudio contribuye a reflexionar sobre la necesidad de una actuación estatal más eficiente, ordenada y respetuosa del marco constitucional, en beneficio del orden legal y de la seguridad jurídica. Asimismo, constituye un punto de partida para futuras investigaciones orientadas a evaluar la eficacia de las políticas migratorias dominicanas y el impacto de las reformas administrativas en la garantía simultánea de la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA: ISO 690

1. **DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM).** Dirección General de Migración. Santo Domingo: DGM, s. f. Disponible en: <https://migracion.gob.do>. [consultado: 26 junio 2026].
2. **PEGUERO, Nahirobi.** Análisis del marco legal y normativo vigente en el país vinculado a la migración. Santo Domingo: Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, 2024. Disponible en: <https://inm.gob.do/wp-content/uploads/2024/07/Anlisis-de-Marco-Legal-por-Nahirobi-Peguero-FINAL-1.pdf>. [consultado: 26 junio 2026].
3. **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.** Sentencia TC/0168/13. Santo Domingo: Tribunal Constitucional, 2013. Disponible en: <https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretaria/sentencias/>. [consultado: 26 junio 2026].
4. **REPÚBLICA DOMINICANA.** Constitución de la República Dominicana. 2015. Disponible en: <https://republica-dominicana.justia.com/nacionales/constitucion-de-la-republica-dominicana/titulo-ii/>. [consultado: 2 junio 2026].
5. **DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM).** DGM somete a la justicia a 17 personas por violación a normativa migratoria. 3 marzo 2025. Disponible en: <https://migracion.gob.do/dgm-somete-a-la-justicia-a-17-personas-por-violacion-a-normativa-migratoria/>. [consultado: 26 junio 2026].
6. **REPÚBLICA DOMINICANA.** Decreto No. 631-11, Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración No. 285-04. 19 octubre 2011. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/leg/decre/pejec/2011/es/130510>. [consultado: 26 junio 2026].
7. **DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM).** Migración somete siete personas por trata de personas en lo que va 2025. 19 enero 2025. Disponible en: <https://migracion.gob.do/migracion-somete-siete-personas-por-trata-de-personas-en-lo-que-va-2025/>. [consultado: 26 junio 2026].
8. **REPÚBLICA DOMINICANA.** Ley General de Migración No. 285-04. 15 agosto 2004. Disponible en: <https://mip.gob.do/wp-content/uploads/2023/06/285-04.pdf>. [consultado: 26 junio 2026].
9. **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.** Sentencia TC/0256/14. Santo Domingo: Tribunal Constitucional, 2014. Disponible en: <https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc025614>. [consultado: 26 junio 2026].
10. **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.** Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana. 2014. Disponible en:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf. [consultado: 26 junio 2026].

11. **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.** Caso Vélez Loor vs. Panamá. 2010. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf. [consultado: 26 junio 2026].
12. **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.** Opinión Consultiva OC-18/03. 2003. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf. [consultado: 26 junio 2026].
13. **MASSEY, Douglas S.** Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium. Oxford: Clarendon Press, 1998. Disponible en: <https://books.google.com/books?id=2w3JBAAAQBAJ>. [consultado: 26 junio 2026].
14. **CASTLES, Stephen; DE HAAS, Hein; MILLER, Mark J.** The Age of Migration. 6.^a ed. New York: Guilford Press, 2020. Disponible en: <https://www.guilford.com/books/The-Age-of-Migration/Castles-de-Haas-Miller/9781462542891>. [consultado: 26 junio 2026].
15. **PORTES, Alejandro; RUMBAUT, Rubén G.** Immigrant America. Berkeley: University of California Press, 2014. Disponible en: <https://www.ucpress.edu/book/9780520295588/immigrant-america>. [consultado: 26 junio 2026].
16. **DURAND, Jorge.** Historia mínima de la migración México-Estados Unidos. Ciudad de México: El Colegio de México, 2016. Disponible en: <https://www.colef.mx>. [consultado: 26 junio 2026].
17. **SASSEN, Saskia.** Guests and Aliens. New York: New Press, 1999. Disponible en: <https://thenewpress.com/books/guests-and-aliens>. [consultado: 26 junio 2026].
18. **FITZGERALD, David.** Refuge Beyond Reach. New York: Oxford University Press, 2019. Disponible en: <https://global.oup.com/academic/product/refuge-beyond-reach-9780190874175>. [consultado: 26 junio 2026].
19. **ANDERSON, Bridget.** Us and Them? The Dangerous Politics of Immigration Control. Oxford: Oxford University Press, 2013. Disponible en: <https://global.oup.com/academic/product/us-and-them-9780198790590>. [consultado: 26 junio 2026].
20. **CREPEAU, François.** Informes del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. Naciones Unidas, s. f. Disponible en: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-migrants>. [consultado: 26 junio 2026].
21. **ZOLBERG, Aristide.** A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America. Cambridge: Harvard University Press, 2006. Disponible en: <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674017548>. [consultado: 26 junio 2026].